

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 723/2534 นาย ปอ ชั่ว แซ่ลี้
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1336

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 24, มาตรา 27

โจทก์ซื้อเพลลา รถยนต์ เก่าของกลางจากพ่อค้าซึ่งขายของเก่าโดยสุจริตในตลาดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ของกลางดังกล่าวจึงไม่ใช่สิ่งของที่น่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเจ้าพนักงานของจำเลยไม่มีอำนาจยึดไว้ ต้องคืนแก่เจ้าของ การที่จำเลยยึดของกลางไว้เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนของกลาง จำเลยก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานก่อน เพราะโจทก์อ้างว่าของกลางเป็นของที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาด ก่อนถูกยึดถึง 2 ปี โจทก์ฟ้องเรียกของกลางคืนหลังจากยื่นคำร้องเพียง 1 เดือนเศษ ถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่คืนของกลางให้แก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนายด่านศุลกากรปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ได้จับกุมเพลลาทำรถยนต์เก่าจำนวน 130 ชุด ซึ่งสินค้าเหล่านี้โจทก์ซื้อมาจากผู้รถยนต์ยีนยงเจริญการช่าง และได้ชำระค่าภาษีศุลกากรแล้ว โจทก์นำสินค้านี้ดังกล่าวไปฝากไว้กับร้านค้าตั้งตงฮั่วและร้านค้าดังกล่าวได้นำไปฝากไว้กับนายวัชรินทร์ คิวดำรงพงษ์ ณ สถานที่ที่ถูกจับ โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ 2 ที่

3 เพื่อขอของกลางคืน และมอบตัวเป็นผู้ต้องหา จนกระทั่งวันที่เสนอคำฟ้องนี้จำเลย และเจ้าพนักงานตำรวจมิได้มีคำสั่งหรือพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิของโจทก์ไปในทางใด การกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ เพราะจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่มีอำนาจในการยึดถือหรือครอบครองทรัพย์สินของโจทก์ไว้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์สามารถจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นได้ในราคา 200,000 บาท ขอให้บังคับให้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 คืนของกลางที่ยึดไว้แก่โจทก์ ในกรณีที่ไมคืนของกลางให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันชำระหรือชดเชยราคาสินค้า คือราคาค่าเพลาารถยนต์เป็นเงิน 200,000 บาทแก่โจทก์ ให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าดอกเบี้ยในจำนวนเงิน ดังกล่าวให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2527 จนกว่าจะปฏิบัติตามคำพิพากษา

จำเลยทั้งสามให้การว่า ทรัพย์สินพิพาทเป็นของที่ผลิตในต่างประเทศโจทก์จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่พิพาทหรือไม่จำเลยไม่ทราบและไม่รับรอง ขณะที่จำเลยตรวจค้นยึดได้ทรัพย์สินพิพาท ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นที่จังหวัดยะลา โจทก์มิได้มีพยานหลักฐานอันใดมาแสดงว่าทรัพย์สินพิพาทนั้นได้ชำระค่าภาษีศุลกากรโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับแจ้งว่ามีสินค้าทรัพย์สินที่พิพาทซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าภาษีศุลกากรซุกซ่อนอยู่ จึงร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจไปตรวจค้นและพบทรัพย์สินที่พิพาทที่โรงอิฐของนายวัชรินทร์ คิวดำรงพงษ์ จึงแจ้งขออนายวัชรินทร์ว่า ช่วยพาเอาไปเสีย รับไว้ซึ่งทรัพย์สินที่พิพาทซึ่งมีผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิได้ผ่านด่านศุลกากร และมีได้เสียภาษีอากรตามกฎหมาย นายวัชรินทร์ให้การรับสารภาพ และตกลงขอระงับคดี โดยขอยกทรัพย์สินที่พิพาทให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยของดเว้นค่าปรับ จำเลยที่ 2 จึงสั่งระงับการดำเนินคดีแก่นายวัชรินทร์ รับทรัพย์สินพิพาทเป็นของแผ่นดิน ต่อมาโจทก์เข้ามอบตัวและยื่นคำร้องขอคืนทรัพย์สินที่พิพาทอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยชื่อมาจากอุ้ยนงเจริญการช่าง ซึ่งชื่อทรัพย์สินที่พิพาทมาจากการขายทอดตลาดของด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา จำเลย

กำลังตรวจสอบอยู่ไม่ได้ละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ และ
จำเลยกระทำการไปโดยสุจริตโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งให้โจทก์
ได้รับความเสียหาย แต่โจทก์ด่วนมาฟ้องจำเลยทั้งสามก่อน โจทก์ไม่ได้รับความเสีย
หายตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3
ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 340,000 บาท(ค่าขายของกลาง)
แก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจาก
ต้นเงิน 200,000 บาท จากวันที่ 9กุมภาพันธ์ 2528 ไปถึงวันที่ 22 กันยายน 2528
ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 340,000 บาท นับแต่วัน
ที่23 กันยายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของเพลาารถยนต์ของ
กลาง ของกลางดังกล่าวโจทก์ซื้อมาจากนายพรชัยพ่อค้าซึ่งขายของเก่าโดยสุจริตใน
ตลาดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงไม่เป็นสิ่งของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
โดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรเจ้าพนักงานย่อมไม่มีอำนาจยึดไว้ ที่นาย
วัชรินทร์ยกของกลางดังกล่าวให้เป็นของแผ่นดินนั้น นายวัชรินทร์ไม่ได้เป็นเจ้าของ
จึงไม่มีอำนาจยกของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน จำเลยที่ 2 จึงครอบครองของกลาง
ไว้แทนเจ้าของที่แท้จริงตามหน้าที่ทางราชการเท่านั้น ปรากฏว่าการที่จำเลยยึดของ

กลางดังกล่าวไว้เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย มิได้จงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องขอคืนของกลาง จำเลยก็ต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบหลักฐานก่อน เพราะโจทก์อ้างว่าของกลางเป็นของที่ซื้อมาจากการขาย
ทอดตลาดของด้านศุลกากรสงขลาก่อนถูกยึดถึง 2 ปี โจทก์ฟ้องเรียกของกลางคืน
หลังจากยื่นคำร้องเพียง 1 เดือนเศษ จึงยังถือไม่ได้ว่าจำเลยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อไม่คืนของกลางให้แก่โจทก์ แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าของกลางที่ยึดไว้เป็น
ของโจทก์และไม่ใช่สิ่งของที่น่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
จำเลยจึงต้องคืนของกลางดังกล่าวให้แก่โจทก์ ปราบฏวาระหว่างการพิจารณาคดี
โจทก์ยอมให้จำเลยขายทอดตลาดทรัพย์สินของกลางได้เงินจำนวน 340,000 บาท
จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินค่าขายสินค้าของกลางแก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองคืนเงิน 340,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันอ่านคำพิพากษา
จนกว่าจะชำระเสร็จ.

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ